



PUTUSAN

Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Michael Kristanto, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 02-04-1986, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Harapan 6 F-3 Pinus Asri, RT.RW.007.005, Kel.Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Sugandhi, S.H., Advokat berkantor di Sidorono, Gang Flamboyan Nomor 10, Barengkrajan, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. CITI 9**, dahulu bertempat di RUKO ICON 21 BLOK R-25 (MERR), Jalan Dr. H. Soekarno, Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui dimana tempatnya, dalam hal ini diwakili oleh KALEB PRAYUDI ANTONIUS selaku Direktur bertindak mewakili direksi Perseroan PT. CITI 9 PROPERTY INDONESIA memberikan kuasa kepada Dr. ADI WIDJAJA, SH., MH., MSi., JONI IWANSYAH, SH., MH., RIFANI FAUZI, SH., YUAN FITRA, SH dan MUHAMMAD RIFAHMI, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "ADI WIDJAJA & PARTNERS" Advocates & Legal Consultants, beralamat kantor di Jalan Embong Kenongo No.74 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2024 sebagai, **Tergugat I**;
2. **PT. WIRALOGAM**, dahulu bertempat di Jalan Kalimas Timur 204-208, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui dimana tempatnya, dalam hal ini diwakili oleh Tony Sutanto Alim selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada MOCH. TAKIM, SH., MH., RONNY BAHMARI, SH., TEGUH ADI MARYUWONO, SH., OKTAVINA ADHANI, SH., MKn dan Dra. SURI LIDYAWATI, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARN LAW FIRM, beralamat kantor di Pondok Mutiara Blok R-26 RT.20 RW.09 Kel. Banjar Bendo Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024 sebagai,
Tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Nopember 2024 dalam Register Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemesan untuk membeli 3 (tiga) RUKO (Rumah Toko) yang berlokasi di TENARU 9 DRIYOREJO, dengan type bangunan RUKO 3 LANTAI, di Blok A03, Blok A05, Blok A02, kepada Para Tergugat, berdasarkan Surat Pemesanan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor :
 - Ruko Tenaru Blok A-03 : SPR Nomor : 105/CITI9/SP/V/2015, tanggal 26 Mei 2015.
PPJB Nomor : 031/CITI9-Tenaru/IX/2015.
Tanggal 28 September 2015.
 - Ruko Tenaru Blok A-05 : SPR Nomor : 106/CITI9/SP/V/2015, tanggal 26 Mei 2015.
PPJB Nomor : 032/CITI9-Tenaru/IX/2015.
Tanggal 28 September 2015.
 - Ruko Tenaru Blok A-02 : SPR Nomor : 107/CITI9/SP/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015.
PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015.
Tanggal 28 September 2015.
2. Bahwa Penggugat melakukan pembelian dengan cara membayar uang muka (uang tanda jadi) dan dilanjutkan dengan proses KPR yang Wajib di rekomendasikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan saat ini sudah dihentikan sepihak oleh para Tergugat dengan dasar yang sudah ditolak oleh majelis hakim karena tidak terbukti;
3. Bahwa Penggugat telah membayar lunas uang tanda jadi terhadap 3 (tiga) RUKO (Rumah Toko) tersebut, sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Mei 2015, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang tanda jadi pembayaran pembelian Ruko Tenaru 9 Driyorejo Blok A-03;
 - Tanggal 27 Mei 2015, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang tanda jadi pembayaran pembelian Ruko Tenaru 9 Driyorejo Blok A-05;
 - Tanggal 19 Juni 2015, sejumlah Rp. 83.740.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk uang tanda jadi pembelian Ruko Tenaru 9 Driyorejo Blok A-02 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang muka ke I, untuk uang tanda jadi pembelian Ruko Tenaru 9 Driyorejo Blok A-02, 03 dan 05 @ Rp 24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 19 Juni 2015, sejumlah Rp. 1.106.100.000,- (satu milyar seratus enam juta seratus ribu rupiah) untuk uang muka ke 2 s/d 16, pembelian Ruko Tenaru 9 Driyorejo Blok A-02, 03 dan 05 @ Rp 24.580.000 (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 19 Juni 2015, sejumlah Rp. 590.160.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk uang muka ke 17 s/d 24, pembelian Ruko Tenaru 9 Driyorejo Blok A-02, 03 dan 05 @ Rp 24.590.000 (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa dalam Perkara a quo Para Tergugat entah benar atau tidak, Penggugat tidak bisa menyimpulkan, tetapi yang jelas Para Tergugat pindah alamat menurut Putusan Pengadilan Negeri Gresik dalam Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk., dan disini itikad baik Para Tergugat untuk menyelesaikan Perkara a quo sangat jelas beritikad buruk terhadap Penggugat (yang sudah melalui 6 {enam}kali Putusan Peradilan);
5. Bahwa jelas majelis hakim Perkara a quo merupakan Ius Curia Novit dan res judicata pro veritate habetur, dimana menjelaskan, "Penggugat mendalilkan wanprestasi tapi tidak menyebutkan dalam posita gugatannya dasar perjanjiannya yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian", hal tersebut merupakan hal yang fenomenal dimana mengetahui dalil nya Wanprestasi bahkan menolak Ekcepsio Non Adimplenti Contractus, tapi tidak mengetahui dasar dalil tersebut dalam Perjanjian yang sudah dijadikan alat Bukti dalam Persidangan Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor. 70/Pdt.G/2021/PN.Gsk, Nomor. 94/Pdt.G/2022/PN.Gsk, dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 541/PDT/2022/PT.SBY;

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jelas Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor. 70/Pdt.G/2021/PN.Gsk, karena Tanah dan Bangunan dalam Perkara a quo dianggap belum laku atau belum dialihkan oleh Para Tergugat, dan Majelis Hakim sepakat memakai dasar dengan putusan MA no. 879K/Pdt/1997, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor. 94/Pdt.G/2022/PN.Gsk, terbukti tanah dan bangunan dianggap sudah laku atau sudah dialihkan oleh Para Tergugat (P.18 {SeaBank}, tidak bisa membuktikan Kepemilikan atau SHM, dan ada Perbuatan Menghentikan Sepihak {Vide Putusan Nomor. 94/ Pdt.G/ 2022/ PN.Gsk});
7. Bahwa jelas jika berdasarkan putusan MA no. 879K/Pdt/1997, maka Putusan Nomor. 94/Pdt.G/2022/PN.Gsk., seharusnya menyelesaikan/mengakhiri terlebih dahulu bagaimana Perjanjian nya antara Penggugat dengan Para Tergugat yang sudah dihentikan sepihak (tanah dan bangunan dianggap sudah laku), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1381 KUHperdata;
8. Bahwa Secara umum petuah, M. Yahya Harahap menyebut, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, disini amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Majelis Hakim yang Budiman, yang suka bermain-main dengan Putusan atau judicium dei atau "the judgement was that of God" yang sepakat dasar Gugatan Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ Semula Penggugat, tidak dapat diterima/Niet ontvankelijk verklaard, dengan alasan :
 - Menimbang, bahwa selanjutnya Perbuatan melawan hukum PMH menurut pasal 1365 KUHPerdata lahir akibat perbuatan seseorang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig, bisa dalam bentuk pelanggaran pidana, dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan;
 - perdata dan dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut hukuman pidana, atas pertanggung jawaban pidana dan pertanggung jawaban perdata;
 - Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan posita Penggugat juga jawaban dari pihak Para Tergugat yang membenarkan adanya perikatan pengikatan jual beli sehingga Majelis menyimpulkan bahwa

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



perkara aquo lahir dari perjanjian sehingga perkara aquo jelas perkara wanprestasi, dan dalam gugatan Penggugat jelas dimasukkan juga dalam posita serta petitum hal yang berkaitan dengan perjanjian dan Perbuatan Melawan hukum, disatu sisi dalam posita didasarkan atas perjanjian namun petitum menuntut agar para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menurut majelis gugatan Penggugat tidak jelas karena menggabungkan antara Wanprestasi dengan PMH dalam gugatan aquo yang seharusnya diselesaikan tersendiri, sehingga Majelis sepakat dengan putusan MA no. 879K/Pdt/1997 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara sehingga menurut majelis gugatan Penggugat dalam posita didasarkan atas perjanjian namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum adalah obscur libel / kabur.

- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut (Eksepsio Non Adimplenti Contractus), oleh karena eksepsi tersebut suatu sangkalan dalam persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan justru dalam keadaan lalai dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi menurut majelis eksepsi tersebut harus dibuktikan dengan pembuktian sehingga sudah masuk dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak.
- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan Penggugat telah membeli ruko tenaru Blok A03, A05 dan A02 dengan membayar uang muka dan dilanjutkan dengan proses KPR yang wajib direkomendasikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat dituduh tidak memberikan data-data untuk proses KPR Penggugat dituduh tidak merealisasikan KPR yang merupakan kewajiban para Tergugat sehingga dalam petitumnya penggugat menginginkan agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat mendalilkan wanprestasi tapi tidak menyebutkan dalam posita gugatannya dasar perjanjiannya yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian, pihak Penggugat juga tidak menguraikan kewajiban manakah yang tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat sehingga di klasifikasikan perbuatan wanprestasi dan dalam posita gugatannya Penggugat hanya meminta kejelasan sertifikat ruko-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko dengan mendasarkan atas surat Turut Tergugat nomor 5318/8.35.25.100/IX/2022 tanggal 4 Oktober 2022, informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan jadi sesungguhnya bukan Penggugat yang membutuhkan informasi ini melainkan Majelis Hakim agar dapat memutuskan Perkara sesuai faktanya di karenakan Para Tergugat tetap mengakui ketiga ruko tersebut milik mereka. Sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak relevan dengan gugatan Penggugat sehingga menimbulkan kekaburan pada gugatan Penggugat.

- Berdasarkan Pertimbangan inilah Majelis Hakim Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet ontvankelijk verklaard.

Bahwa berdasarkan Amar atau Diktum Putusan a quo Penggugat bisa mengambil upaya Hukum Wanprestasi atau PMH secara Tersendiri.

9. Bahwa jelas Amar atau Diktum Putusan tersebut sesat, dimana pengembalian uang Penggugat harus melalui Perdata tidak bisa melalui Pidana (Hanya Hukuman Badan), oleh karenanya Penggugat harus menang di dalam gugatan Perdata, apabila Ekcepsio Non Adimplenti Contractus ditolak, Karena Objek Perjanjian sudah beralih atau dialihkan (P.18 {SeaBank} Putusan Nomor. 94/Pdt.G/2022/PN.Gsk, dan tidak bisa membuktikan Kepemilikan atau SHM dalam setiap Persidangan).
10. Bahwa jelas dalam Perkara a quo Majelis Hakim dalam Putusan Nomor. 94/Pdt.G/2022/PN.Gsk., sangat bertentangan dengan azas Ius Curia Novit dan res judicata pro veritate habetur, dimana sangat jelas Para Tergugat, sudah dianggap lalai jika menurut T1.5 (Dokumen Surat Persetujuan Kredit dari BANK OCBC), karena bertentangan dengan Pasal 8.1, dan Pasal 5.2 dalam setiap PPJB, dimana Penggugat diposisikan atau diputar balikkan fakta di Persidangan bahwa Penggugat milih-milih BANK dengan berbagai alasan dari Para Tergugat.
11. Bahwa jelas Pasal 11.3 Jaminan Pihak Pertama dalam setiap PPJB, menjelaskan :
 - Para Tergugat membebaskan Penggugat Dari Segala Tuntutan yang timbul dikemudian hari atas unit TANAH dan BANGUNAN (RUKO) tersebut.
12. Bahwa jelas Pasal 3.2 Cara Pembayaran dalam setiap PPJB, menjelaskan :
 - "Sedangkan sisa harga jual beli atau sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)" akan dilakukan melalui Kredit

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Rumah (KPR) dan berlaku ketentuan yang diatur dalam pasal 4 PPJB".

13. Bahwa jelas Pasal 4.3 Kredit Kepemilikan Rumah dalam setiap PPJB, menjelaskan :

- Apabila PIHAK KEDUA hendak mengajukan sendiri untuk melakukan permohonan KPR melalui Bank yang bukan rekomendasi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk meminta persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pemesanan tersebut diatas dan PIHAK KEDUA diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Surat Pemesanan tersebut di atas untuk realisasi KPR.

14. Bahwa jelas Pasal 5.2 Penalti Keterlambatan Pembayaran dalam setiap PPJB, menjelaskan :

- Bilamana PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu seperti tersebut dalam pasal 3, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA telah lalai dalam Hal melaksanakan kewajiban nya, sehingga Surat Peringatan/teguran tidak diperlukan lagi, atas kelalaian pembayaran ini maka PIHAK KEDUA harus membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari keterlambatan dari jumlah kewajiban pembayaran yang terlambat dibayar oleh PIHAK KEDUA, sedang segala ongkos untuk menagih jumlah uang tersebut baik di dalam maupun diluar Pengadilan termasuk pula upah bagi kuasa atau wakil untuk menagihnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.

15. Bahwa jelas Pasal 8.1 Serah Terima Bangunan dalam setiap PPJB, menjelaskan :

- Dalam hal bangunan yang menjadi objek dari PPJB ini telah selesai dibangun dan PIHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan Unit/TANAH dan BANGUNAN (Ruko) tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas). Para Pihak setuju bahwa tanggal Serah Terima ini dapat mundur bilamana terjadi Force Majeure, atau terjadi perubahan-perubahan bangunan/pekerjaan tambah kurang, sesuai permintaan dari

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA dalam hal ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari denda keterlambatan penyerahan.

16. Bahwa jelas Pasal 8.4 Serah Terima Bangunan dalam setiap PPJB, menjelaskan :

- Bilamana PIHAK KEDUA telah melaksanakan semua kewajiban pembayaran dan ternyata PIHAK PERTAMA lalai untuk menyerahkan Unit atau TANAH berikut BANGUNAN (Ruko) yang berdiri di atasnya kepada PIHAK KEDUA pada waktunya sebagaimana tersebut dalam pasal 8.1., maka PIHAK KEDUA wajib memberi peringatan tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Peringatan tersebut wajib dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan berlaku untuk 15 (lima belas) hari kalender. Apabila jangka waktu ketiga peringatan telah dilewati dan ternyata PIHAK PERTAMA belum memenuhi kewajiban serah terima, maka PIHAK PERTAMA diwajibkan membayar denda keterlambatan penyerahan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per hari dari harga jual.

17. Bahwa jelas Pasal 8.7 Serah Terima Bangunan dalam setiap PPJB, menjelaskan :

- Meskipun BAST atau proses Serah Terima atas unit atau TANAH dan BANGUNAN (Ruko) telah dilakukan, dan kemudian ternyata PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali (baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut) atas kewajiban Pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo atau PIHAK KEDUA tidak membayar denda-denda, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK PERTAMA berhak mengosongkan Unit atau TANAH dan BANGUNAN (Ruko) sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

18. Bahwa jelas Dokumen Surat Persetujuan dari BANK OCBC tertanggal 04 September 2018, seharusnya sudah ada pada tanggal selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (Tanpa Persetujuan 7 {tujuh} hari TERTULIS), karena jika terlambat dari tanggal tersebut tinggal membuktikan siapa yang lalai lebih dahulu, Penggugat dapat denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari keterlambatan dari Jumlah Kewajiban Pembayaran yang terlambat atau Para Tergugat sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per hari dari harga jual.

19. Bahwa jelas pasal 8.1. serah terima bangunan menjelaskan, jika Penggugat sudah melunasi Pembayaran Uang Tanda Jadi dan Uang Muka (DP), maka

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (Tanpa Persetujuan 7 {tujuh} hari TERTULIS) diwajibkan mendapatkan Surat Persetujuan dari BANK OCBC tertanggal 04 September 2018 dari Para Tergugat, jika tidak terjadi Peristiwa tersebut dan tidak ada Bukti adanya Force Majeure, maka Para Tergugat lalai untuk menyerahkan unit atau tanah berikut bangunan (Ruko).

20. Bahwa dalam Perkara a quo jika majelis Hakim Menolak Eksepsio Non Adimplpeti Contractus, jelas sebaliknya Para Tergugat yang dianggap lalai sesuai dengan pasal 8.4. dan 8.1. Serah Terima Bangunan, sehingga pada tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 Penggugat tidak dalam Kondisi lalai, serta dalam setiap Persidangan Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor. 70/Pdt.G/2021/PN.Gsk, Nomor. 94/Pdt.G/2022/PN.Gsk, tidak ada Bukti adanya Force Majeure.
21. Bahwa jelas dalam uraian di atas dan Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor. 70/Pdt.G/2021/PN.Gsk, Nomor. 94/Pdt.G/2022/PN.Gsk, Para Tergugat lebih dahulu dalam Kondisi Lalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHperdata.
22. Bahwa jelas dalam Perkara a quo setiap PPJB dibuat sepihak, dimana Penggugat tidak dapat berbuat semaunya atau harus menuruti Para Tergugat, dengan melewati lahirnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Pemesanan., (tanggal lahir setiap Surat Pemesanan dan tanggal lahir setiap PPJB saling bertentangan).
23. Bahwa dalam hal data-data Kredit jelas Penggugat terbukti sudah menuruti Perjanjian, jika menurut kesaksian Lili Ongkowidjoyo "bahwa saksi pernah menerima surat-surat terkait dengan pengajuan KPR diantar orang yang bernama yanto", "Bahwa data-data pengajuan kredit dari Pak Michael ada semua", dan saksi Arif Dharmawan, "bahwa saksi menyerahkan data tersebut sekitar bulan Juli tahun 2015 saat anak-anak masuk sekolah". (Vide Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 70/Pdt.G/2021/PN Gsk/Akta Otentik).
24. Bahwa jelas jika menurut alat bukti T1-6, T1-7, dihubungkan dengan P.21 di dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 70/Pdt.G/2021/PN Gsk atau disebut Akta Otentik, masih bisa diartikan jika Para Tergugat yang sesungguhnya memutar balikkan Fakta dalam Persidangan, dimana tertulis dalam Screenshot WA, "Soalnya PBB nya belum keluar", "Kalau Januari minta Surat Keterangan", "Tapi akhir Januari Bisanya", dan "iya gak apa-apa bayar pajak dan validasi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa untuk melihat apakah suatu perkara terkualifikasi ne bis in idem maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas ne bis in idem, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Dibawah ini beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai ne bis in idem :
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”
26. Bahwa untuk menilai suatu perkara terkualifikasi ne bis in idem maka dilihat dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme Putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
27. Bahwa Putusan MARI Nomor 2989 K/Pdt/2024, menjelaskan “Bahwa oleh karena tidak terdapat korelasi antara posita dan petitum gugatan Penggugat, maka sudah tepat pertimbangan Judex Facti bahwa gugatan dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel)”.
28. Bahwa pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan atau Yurisprudensi Putusan MARI No.638K/SIP/1969, dan atau Putusan Yurisprudensi MARI No.67K/SIP/1972, menegaskan “Pertimbangan Hukum dalam suatu Putusan merupakan Putusan juga yang bisa dibuat dasar pembatalan Putusan”, jadi bukan hanya amar/dictum Putusan yang berlaku dalam Putusan.
29. Bahwa Putusan MARI Nomor 2989 K/Pdt/2024 bersifat final, jika berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan atau Yurisprudensi Putusan MARI No.638K/SIP/1969, dan atau Putusan Yurisprudensi MARI No.67K/SIP/1972, yaitu dimaksud dalam pasal 1267 KUHperdata yang menegaskan menuntut pembatalan perjanjian

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bukan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan.

30. Bahwa persoalan penentuan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyinggung soal biaya, ganti rugi, bunga dan tidak mengatur secara kongkrit mengenai asas-asas, cara-cara atau metode-metode tentang penentuan ganti rugi harus dihitung, begitu juga dengan komponen-komponen serta analisa apa yang harus digunakan oleh hakim. Mengenai hal tersebut diserahkan kepada kewenangan hakim untuk melakukan sesuai keyakinannya dan memberikan keputusan yang seadil- adilnya.
31. Bahwa jelas terhadap tuntutan bunga Kerugian yang tidak diperjanjikan (Biaya Advokat), maka bunga diperhitungkan adalah bunga yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu 6% setahun berdasarkan Yurisprudensi No. 804 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 dan No. 994 K/Sip/1973 tanggal 26 Nopember 1975 atau sebesar bunga bank-bank Pemerintah pada waktu itu berdasarkan Yurisprudensi No. 1399 K/ Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 No. 1163 K/Sip/1973 tanggal 20 Agustus 1975.
32. Bahwa untuk menghindari Perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari Para Tergugat atas Kerugian Penggugat sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) Mohon dengan segala hormat untuk Sita Jaminan (conservatoir beslag), sita rivindicatoir, sita marital (marital beslag), sita eksekusi (executorial beslag) atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat.
33. Bahwa kerugian Penggugat atas Para Tergugat sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) bukan hanya angka dan bukan nominal yang sedikit, oleh karenanya dengan itikad buruk Para Tergugat, Penggugat mohon dikabulkan Sita Jaminan, bunga, dan biaya yang ditimbulkan atas perkara ini sesuai pasal 1267 KUHperdata.
34. Bahwa biaya advokat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan bunga 6 %, mulai dari 2017 s/d 2024 yaitu sejumlah Rp. 756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).
35. Bahwa Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 pengertian bebas tersebut meliputi kebebasan hakim untuk mengadili, bebas dari campur tangan kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman, Para hakim bebas untuk memutuskan sebagian ataupun seluruhnya dalam gugatan Penggugat, jadi tidak sulit bagi para hakim untuk memutuskan sebagian petitum gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta dalam persidangan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat.
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat SPR Nomor:105/CIT19/SP/V/2015, tanggal 26 Mei 2015, PPJB Nomor: 031/CIT19-Tenaru/IX/2015. Tanggal 28 September 2015, SPR Nomor:106/CIT19/SP/V/2015, tanggal 26 Mei 2015, PPJB Nomor:032/CIT19-Tenaru/IX/2015. Tanggal 28 September 2015, SPR Nomor : 107/CIT19/SP/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015, PPJB Nomor:033/CIT19-Tenaru/IX/2015. Tanggal 28 September 2015, atas 3 (tiga) RUKO (Rumah Toko) yang berlokasi di TENARU 9 DRIYOREJO, dengan type bangunan RUKO 3 LANTAI, di Blok A03, Blok A05, Blok A02.
4. Menyatakan secara hukum mewajibkan kepada Para Tergugat, untuk mengembalikan Uang Tanda Jadi dan Uang Muka (DP) Penggugat sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara Tunai dan Seketika.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), atas seluruh harta kekayaan Milik Tergugat II antara lain :
 1. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01477/Desa Cangkir, Kab.Gresik,Kec. Driyorejo.
 2. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01478/Desa Cangkir, Kab.Gresik,Kec. Driyorejo.
 3. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01479/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
 4. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01480/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
 5. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01482/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
 6. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01483/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



7. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01484/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
8. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01485/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
9. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01486/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
10. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01487/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
11. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01488/Desa Cangkir, Kab.Gresik,Kec. Driyorejo.
12. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01489/Desa Cangkir, Kab.Gresik,Kec. Driyorejo.
13. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01490/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
14. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01491/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
15. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01492/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
16. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01493/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
17. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01494/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
18. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01495/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
19. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01496/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
20. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01497/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
21. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01498/Desa Cangkir, Kab.Gresik,Kec. Driyorejo.
22. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01499/Desa Cangkir, Kab.Gresik,Kec. Driyorejo.
23. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01500/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
24. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01501/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01502/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
26. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01503/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
27. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01504/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
28. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01505/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
29. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01506/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
30. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01507/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
31. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01508/Desa Cangkir, Kab.Gresik,Kec. Driyorejo.
32. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01510/Desa Cangkir, Kab.Gresik,Kec. Driyorejo.
33. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01511/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
34. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01512/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
35. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01513/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
36. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01514/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
37. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01515/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
38. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01516/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
39. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01517/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
40. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01518/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
41. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01519/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
42. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01520/Desa Cangkir, Kab.Gresik,Kec. Driyorejo.

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01521/Desa Cangkir, Kab.Gresik,Kec. Driyorejo.
44. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01522/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
45. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01523/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
46. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01524/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
47. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01525/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
48. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01526/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
49. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01528/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
50. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01529/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
51. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01530/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
52. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01531/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
53. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01532/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
54. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 01533/Desa Cangkir, Kab.Gresik, Kec. Driyorejo.
7. Menetapkan Para Tergugat wajib mengganti jumlah biaya ganti rugi Materiil Sewa Advokat atas Perkara yang telah ditimbulkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat.
8. Menetapkan Para Tergugat wajib mengganti bunga keterlambatan Wanprestasi mulai dari 2017 s/d 2024 yaitu sejumlah Rp. 756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat.
9. Menetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk mencatat Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan Milik Tergugat II.
10. Menetapkan Sita Eksekusi seluruh Sita Jaminan Harta Kekayaan Para Tergugat sejumlah Rp. 2.656.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah).

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, dan atau bila perlu kejelasan di dalam Pertimbangan Hukum bahwa Peradilan tidak bisa mengadili, serta mohon Kepastian Putusan Hukum Positif sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak tersebut yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, hadir diwakili oleh masing-masing Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Pebruari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA DARI GUGATAN PENGGUGAT

- Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN RUKO & PERGUDANGAN TENARU masing-masing :
 - o Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,
 - o Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,

yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II, telah diperjanjikan di Pasal 17 Ayat (2), berbunyi sebagai berikut :

"Mengenai Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gresik".

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR telah mengatur : "Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu"
- Bahwa dengan adanya kesepakatan Pengikatan Jual Beli Ruko antara Tergugat II dengan Penggugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru, masing-masing:

o Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,

o Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan

o Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,

Bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Gresik bila terjadi perselisihan, maka perkara gugatan a quo yang diajukan Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksanya.

- Bahwa dengan demikian berdasarkan :
 - o Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Pasal 17 ayat (2)
 - o Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Pasal 17 ayat (2), dan
 - o Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Pasal 17 ayat (2),menyatakan yang berwenang memeriksa perkara gugatan ini

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



adalah Pengadilan Negeri Gresik.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara kompetensi relatif mengadili perkara Nomor : 1254/Pdt.G/2024/PN.Sby ini.

2. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM DENGAN PERKARA-PERKARA YANG PERNAH DIAJUKAN

- Bahwa menurut Tergugat I, Gugatan Penggugat a quo yang diajukan Penggugat mengandung azas Ne bis In Idem (Exceptio Res Judicata), dimana substansi perkara Nomor : 1254/Pdt.G/2024/PN.Sby a quo adalah sama dengan perkara terdahulu

- Nomor. 70/Pdt.G/2021/PN.Gsk, dan
- Nomor. 94/Pdt.G/2022/PN.Gsk, Jo. dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 541/PDT/2022/PT.SBY.

dimana gugatan Penggugat a quo sebagai Penggugat ditolak oleh Mahkamah R.I. dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewisjde), serta dapat dinyatakan dan dikatakan berdasar hukum atas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat telah diperiksa dan berkekuatan hukum tetap. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan telah dijatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, maka tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menentukan syarat Nebis In Idem yaitu:

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- Putusan bersifat positif (telah ditentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan);
- Subyek atau Pihak yang berperkara sama;
- Objek gugatan sama;
- Bahwa perkara Nomor : 1254/Pdt.G/2024/PN.Sby a quo apabila diteliti telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara karena sudah pernah diperkarakan, sudah ada putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, putusan bersifat positif,

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek atau pihak sama dan objek gugatan juga sama dengan perkara

- Nomor. 70/Pdt.G/2021/PN.Gsk, dan
- Nomor. 94/Pdt.G/2022/PN.Gsk, Jo. dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 541/PDT/2022/PT.SBY.

yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjde)

- Bahwa secara praktek penanganan perkara Nebis In Idem telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Nebis In Idem, dimana Ketua Pengadilan Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut dan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
- Bahwa secara kasat mata, perkara Gugatan a quo tidak ada penambahan Pihak berperkara, dimana pula gugatan a quo secara substantif adalah sama dengan perkara terdahulu, sehingga karenanya gugatan a quo telah diformulasi dengan melanggar ketentuan asas Nebis In Idem. Selain itu keseluruhan persyaratan Nebis in Idem tersebut di atas telah dipenuhi dalam perkara Gugatan ini, sehingga mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 1254/Pdt.G/2024/PN.Sby memutuskan gugatan a quo ditolak karena Nebis In Idem;
- Bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan Nomor : 1254/Pdt.G/2024/PN.Sby a quo, merupakan dalil-dalil Gugatan yang sama persis dengan perkara Nomor :
 - Nomor. 70/Pdt.G/2021/PN.Gsk, dan
 - Nomor. 94/Pdt.G/2022/PN.Gsk, Jo. dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 541/PDT/2022/PT.SBY.

yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Dimana perkara Gugatan a quo secara substansi adalah sama dengan peristiwa dan fakta hukumnya dalam perkara terdahulu, tidak ada hal-hal baru yang dapat meruntuhkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim judec facty tingkat pertama maupun judec juris dalam upaya hukum Kasasi dalam perkara terdahulu.

Halaman 19 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini untuk menolak Gugatan dari Penggugat a quo.

3. Exceptio Non Adimpleti Contractus

Bahwa Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, prinsip exceptio non adimpleti contractus dapat diartikan sebagai suatu sangkalan dalam persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (in gebreke), dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi

Bahwa dalam perkara a quo dalam hal perjanjian jual beli ruko oleh Penggugat kepada Para Tergugat, ada suatu ketentuan yang mengandung syarat seperti itu, sebagai yang diatur dalam Pasal 1478 BW. Dimana Pasal 1478 BW yang berbunyi: *"Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedang si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya"*.

Bahwa faktanya, Penggugat memang belum melakukan pembayaran pelunasan harga atas Ruko-Ruko yang akan dibelinya, sehingga Penggugat tidak memenuhi prestasinya atas hal yang telah diperjanjikan, maka gugatan Penggugat dalam a quo haruslah ditolak, karena Penggugat sendiri dalam perjanjian timbal balik tidak melakukan semua pembayaran/Pelunasan (prestasi) terhadap hal yang telah diperjanjikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat.

4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, secara jelas dalam perihal surat gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan Wanprestasi, sehingga dasar hukum yang diajukan Penggugat dalam gugatan a quo adalah mengenai Wanprestasi.

Bahwa dalam hal adanya perbuatan Wanprastasi (cidera janji), maka konsekuensi hukumnya adalah pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian yang telah disepakati, namun dalam posita point 9 gugatan Penggugat a quo justru menyebutkan kerugian Materiil Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta) dan tanpa menikmati 3 (tiga) ruko sebagai kerugian Immateriil, dimana menurut Tergugat I, konsekuensi dari adanya ganti kerugian meteriil dan immaterial adalah



termasuk dalam ranah hukum mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau adanya dalil-dalil yang kontradiktif, dalam hal mencampuradukkan dasar hukum Wanpretasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur libel*). Dimana menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengatakan, gugatan *obscur libel* merupakan suatu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga seharusnya gugatan harus bersifat konsisten dan tidak kontradiktif.

Bahwa untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal hal yang ada pada Eksepsi tersebut diatas merupakan dalil dalil yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I secara tegas dan tertulis Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, Tergugat I (PT. CITI9 PROPERTY INDONESIA, selanjutnya cukup disebut: PT. Citi9) dalam perkara ini adalah selaku Pengembang/Developer yang membangun Rumah Toko (Ruko) dan Pergudangan di atas lahan milik PT.Wiralogam (Tergugat II) berlokasi di Driyorejo, Gresik berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. CITI9 PROPERTY INDONESIA dengan PT. Wiralogam yang disebut KAWASAN RUKO & PERGUDANGAN TENARU sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO), tertanggal 13-09-2016, Legalisasi Nomor: 23/L/IX/2016, Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo;
4. Bahwa, Tergugat I (PT.Citi9 Properti Indonesia) sesuai kesepakatan dalam KSO bertugas membangun KAWASAN RUKO & PERGUDANGAN TENARU dan melakukan pemasaran (*marketing*) untuk kepentingan bersama/KSO;
5. Bahwa, gugatan Wanprestasi dari Penggugat a quo, yang ditujukan



kepada Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah diajukan melalui Pengadilan Negeri Gresik, dimana perjanjian PPJB dan obyek tanah berada di Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gresik, sehingga sangat tidak benar menurut hukum gugatan a quo dilakukan di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa Hubungan Hukum antara Penggugat (*Michael Kristanto*) dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan hubungan kontraktual sebagaimana dituangkan dalam Surat atau Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru 9, masing-masing Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015.

Bahwa akta-akta tersebut dibuat dan ditandatangani bersama antara Hudiono Alim Direktur PT. Wiralogam (Pihak I – selaku Penjual, *in casu*: Tergugat II) dan Michael Kristanto (Pihak II – selaku Pembeli, *in casu*: Penggugat). Untuk itu, akta-akta yang ditandatangani kedua belah pihak a quo adalah sebagai alat bukti tertulis yang mengikat dan Sah menurut hukum.

7. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Pasal 164 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 284 *Reglement Buitengewesten* (RBg), alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas (1). Bukti tulisan; (2). Bukti dengan saksi-saksi; (3). Bukti Persangkaan- persangkaan; (4). Bukti Pengakuan; dan (5). Bukti Sumpah. Berdasarkan urutan-urutan alat bukti dalam hukum perdata tersebut menunjukkan bukti tulisan kedudukannya lebih diutamakan atau lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Menurut R. Subekti, bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan lazimnya berupa tulisan. (R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan XI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 19-20).

Oleh karenanya Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, yang dibuat dan

Halaman 22 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



- ditandatangani bersama antara Tergugat II (PT. Wiralogam, Pihak I – selaku Penjual, *in casu*: Tergugat II) dan Michael Kristanto (Pihak II – selaku Pembeli, *in casu*: Penggugat) adalah sebagai alat bukti tertulis yang mengikat dan Sah menurut hukum;
8. Bahwa, Pihak I dan Pihak II sebagaimana klausul yang tertuang dalam Akta PPJB dan formulir Surat Pemesanan (SPR) telah disepakati bahwa obyek yang diperjual belikan adalah bangunan Ruko, yaitu Ruko di zona Blok A-02, Ruko di zona Blok A-03 dan Ruko di zona Blok A-5 dengan harga jual per unit @ Rp 2.199.000.000,00,- sebelum didiskon, setelah diskon harga per unit adalah @ Rp 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah);
9. Bahwa, sebagai syarat atau bukti kalau Penggugat (*Michael Kristanto*) telah melakukan pemesanan 3 (tiga) unit Ruko, sebagaimana disebutkan pada point 6 di atas, maka melalui Tergugat I (*Citi9*), Penggugat telah mengisi dan menandatangani formulir Surat Pemesanan Nomor: 105/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 26 Mei 2015 untuk 1 unit Ruko di Blok A-03, Surat Pemesanan Nomor: 106/CITI9/SP/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 untuk 1 unit Ruko Blok A0-5, dan Surat Pemesanan Nomor: 107/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 17 Juni 2015 untuk 1 unit Ruko Blok A-02. Harga jual Ruko setelah didiskon adalah sebesar @ Rp 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) per unit Ruko;
10. Bahwa, benar Penggugat membayar uang muka untuk 1 unit *Ruko Blok A-02* sebesar Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), uang muka untuk 1 unit *Ruko Blok A-03* sebesar Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), dan uang muka untuk 1 unit *Ruko Blok A-05* sebesar Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah). Sehingga total uang muka yang telah dibayar Penggugat untuk pesanan/pembelian 3 unit Ruko adalah sebesar Rp 1.800.000.000,00,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian dari harga per unit Rp 2.000.000.000,00,- maka kekurangan pembayaran untuk setiap 1 unit Ruko adalah sebesar @ Rp 1.400.000.000,00,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) atau untuk 3 unit Ruko kekurangan bayar totalnya adalah Rp 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah);
11. Bahwa sesuai Pasal 4.1 Akta PPJB yang dituangkan masing- masing dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,

Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan

Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,

dimana Pasal 4.1 berbunyi sebagai berikut :

"Apabila PIHAK KEDUA melakukan angsuran melalui KPR maka PIHAK KEDUA bersedia melunasi pembayaran uang muka hingga mencapai 40% (empat puluh persen) dan atau yang disetujui oleh para pihak sebelum permohonan KPR disetujui".

Sehingga apabila Penggugat melakukan angsuran melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah/Ruko) maka pihak Penggugat bersedia melunasi pembayaran uang muka hingga 40% (empat puluh persen) dan atau yang disetujui oleh para pihak sebelum permohonan KPR disetujui. Namun kenyataannya Penggugat tidak mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalam PPJB tersebut.

Bahwa Tergugat II melalui Tergugat I, telah mengupayakan agar Penggugat mendapatkan KPR dari bank rekomendasi Para Tergugat namun hal itu tidak menjamin KPR tersebut dapat terlaksana dan segala sesuatunya adalah kewenangan bank pemberi KPR. Dalam hal ini sebenarnya bank rekomendasi dari Para Tergugat (bank OCBC NISP) telah menyetujui permohonan kredit dari Penggugat. Akan tetapi persetujuan tersebut kurang dapat respon dari Penggugat, dengan alasan karena Penggugat masih akan membandingkan dengan Shin Han Bank atau Maybank atas pilihan sendiri dari Penggugat, dan katanya Penggugat masih menunggu persetujuan/kabar dari Shin Han Bank.

Bahwa hingga bulan Juli 2017 seharusnya Penggugat melakukan sisa pembayaran melalui proses KPR, namun faktanya walaupun telah diberi tenggang waktu (toleransi) 19 bulan sejak uang muka terakhir diselesaikan, Penggugat belum merealisasikan KPR pada bank yang dipilih sendiri (Penggugat).

Atas kelalaian tersebut bahwa Penggugat telah abai terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) PPJB.

Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 4.3 PPJB, sebagaimana tersebut dalam masing-masing akta yaitu :

Halaman 24 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,

Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan

Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,

dalam Pasal 4 ayat (3) PPJB, yang berbunyi :

“Apabila PIHAK KEDUA hendak mengajukan sendiri untuk melakukan permohonan KPR melalui Bank yang bukan rekomendasi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk meminta persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pemesanan tersebut diatas dan PIHAK KEDUA diberikan waktu selama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Surat Pemesanan tersebut diatas untuk realisasi KPR”.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Penggugat ingin mengajukan KPR sendiri, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya surat pemesanan pihak Penggugat wajib meminta persetujuan pada Tergugat (Pihak Pertama), selanjutnya Penggugat diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Surat Pemesanan tersebut di atas untuk realisasi KPR.

Namun kenyataannya Penggugat setelah lewat waktu 30 hari tidak juga merealisasikan KPR pada bank yang dipilih Penggugat.

Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat yang telah lalai atau yang telah Wanprestasi;

12. Bahwa tuntutan gugatan Penggugat yang menuntut dikembalikannya uang muka atas pemesanan 3 (tiga) unit Ruko pada Para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum. Bahwa tuntutan Penggugat tersebut kontradiksi/bertolak belakang dan bertentangan dengan isi perjanjian yang telah disepakati dalam Akta PPJB Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 tentang Ketentuan Pembatalan PPJB & Sanksi.

Pasal 14 ayat 1 Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, Akta PPJB Nomor:032/CITI9-Tenaru/IX/2015, dan Akta PPJB Nomor:033/CITI9-Tenaru/IX/2015, menyebutkan dengan tegas sebagai berikut:

“Para Pihak setuju bahwa dalam hal terjadi pembatalan SPPJB ini karena Pihak Kedua membatalkan pembelian (harus dengan surat

Halaman 25 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



tertulis) atas Unit/Tanah dan Bangunan (Ruko) menurut SPPJB ini dengan alasan apapun juga, permohonan KPR ditolak oleh Bank, Pihak Kedua (ic: Penggugat) tidak sanggup menambah Uang Muka sesuai dengan yang disyaratkan Bank, atau dalam hal Pihak Pertama (ic: Tergugat II/Para Tergugat) membatalkan secara sepihak SPPJB ini karena cidera janji yang dilakukan oleh Pihak Kedua (ic: Penggugat), maka Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama (ic: Tergugat II/Para Tergugat) akan melakukan pembayaran kembali atas setoran yang telah dibayar oleh Pihak Kedua (ic: Penggugat) setelah dipotong antara lain : Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2, berbunyi sebagai berikut:

"Untuk pembatalan yang terjadi sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), dengan adanya pembatalan secara sepihak oleh Pihak Pertama (ic: Tergugat II/Para Tergugat) karena adanya kelalaian Pihak Kedua (ic: Penggugat) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran, maka Pihak Kedua (ic: Penggugat) terkena biaya administrasi 30% (tiga puluh persen) dari harga unit/Tanah dan Bangunan Ruko".

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 tersebut, maka uang muka per-Ruko yang telah disetor akan dipotong biaya administrasi sebesar 30% dari harga jual ruko, yaitu: $30\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00,- = \text{Rp } 600.000.000,00,-$ (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 tersebut maka atas Uang Muka dari Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,00 per-Ruko, setelah dipotong dengan biaya administrasi sebesar 30% senilai Rp 600.000.000,00,- per-Ruko, maka sudah tidak ada kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat atas seluruh uang muka yang telah disetor, karena telah habis untuk membayar denda administrasi 30% berdasarkan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2.

Untuk itu mohon tuntutan Penggugat dalam petitum Nomor: 4 supaya ditolak, karena atas tanda jadi dan uang muka (DP) Rp.600.000.000,- untuk setiap unitnya RUKO, telah habis/hangus setelah dipotong biaya administrasi sebesar 30% dari harga jual RUKO berdasarkan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 PPJB.

13. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada posita Nomor 5 gugatannya, tidak ada kewajiban dari Para Tergugat bahwa KPR yang diajukan Penggugat pasti disetujui bank. Berdasarkan klausul Pasal 4 ayat (2)



yang tertuang dalam PPJB, bahwa Pihak Pertama (Tergugat II) akan mengupayakan agar Pihak Kedua (Penggugat) mendapat KPR dari bank rekomendasi Pihak Pertama, dan hal itu telah dilakukan oleh Tergugat I yang merekom ke Bank OCBC NISP. Namun dengan berbagai alasan data-data administrasi yang belum dilengkapi dan pertimbangan ekonomis Penggugat ingin membandingkan dengan bank lain yang dipilih sendiri oleh Penggugat, akhirnya permohonan KPR di Bank OCBC NISP yang direkom oleh Para Tergugat tidak terlaksana realisasinya;

14. Bahwa, Tergugat I telah mengirimkan surat tertanggal 1 Maret 2019 kepada Penggugat, yang pokoknya Penggugat masih diberi toleransi selama 19 bulan sejak pembayaran uang muka terakhir diterima developer (14 Juni 2017) untuk merealisasikan KPR, namun Penggugat belum juga merealisasikan KPR bank atas pilihan sendiri. Sehingga pemesanan dinyatakan batal berdasarkan PPJB yang telah disepakati dan ditandatangani bersama.

Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Justru Penggugatlah yang telah Wanprestasi terhadap Akta-Akta PPJB dan Surat-Surat Pemesanan sebagai berikut:

- Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Surat Pemesanan Nomor: 105/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 26 Mei 2015 untuk 1 unit Ruko di Blok A-03,
 - Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Surat Pemesanan Nomor: 106/CITI9/SP/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 untuk 1 unit Ruko Blok A0-5
 - Akta SPPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Surat Pemesanan Nomor: 107/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 17 Juni 2015 untuk 1 unit Ruko Blok A-02;
15. Bahwa, Akta-Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, SPPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II dan Surat Pemesanan Nomor: 105/CITI9/SP/V/2015, dan Nomor: 106/CITI9/SP/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 dan formulir Surat Pemesanan Nomor: 107/CITI9/SP/VI/2015, tertanggal 17 Juni



2015 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I telah sesuai berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata (BW), oleh karenanya adalah Sah secara hukum, dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

16. Bahwa, transaksi untuk pembelian 3 unit Ruko yang dituangkan dalam Akta- Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Akta SPPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani Penggugat adalah dimaksudkan sebagai Bukti Tertulis (legalitas) pemesanan/pembelian Ruko yang diinginkan oleh Penggugat. Dengan demikian Akta Akta a quo adalah Sah sebagai bukti tertulis.
17. Bahwa sebelum menandatangani Akta-Akta PPJB a quo, Penggugat telah membaca, mengerti dan secara sadar telah mengetahui segala resiko yang akan timbul atas Akta-Akta PPJB a quo. Penggugat juga telah menandatangani formulir Surat Pemesanan Nomor: 105/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, Surat Pemesanan Nomor:106/CITI9/SP/V/2015 , tertanggal 26 Mei 2015 dan formulir Surat Pemesanan Nomor: 107/CITI9/SP/VI/2015 , tertanggal 17 Juni 2015, hal itu berarti bahwa Penggugat menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi pemesanan/ pembelian Ruko di kawasan Ruko & Pergudangan TENARU 9;
Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan tidak mengerti klausul-klausul yang termuat dalam Akta-Akta SPPJB a quo tidak beralasan hukum dan tidak logis (tidak masuk akal). Dalil Penggugat tersebut hanyalah dibuat-buat untuk menghindari sanksi atau denda sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Akta-Akta SPPJB maupun formulir Surat Pemesanan;
18. Bahwa Akta-Akta PPJB yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II adalah Sah menurut hukum, dan Surat Pemesanan Nomor: 106, dan 106 tertanggal 26 Mei 2015 dan formulir Surat Pemesanan Nomor: 107, tertanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata/BW dan berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW).



Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Penggugat telah menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pemesanan/pembelian Ruko di kawasan Ruko & Pergudangan TENARU 9. Untuk itu dalil-dalil-dalil *a quo* harus ditolak;

Bahwa, berdasarkan kesepakatan- kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam Akta-Akta PPJB dan Surat-Surat Pemesanan, membuktikan bahwa Justru Penggugatlah yang telah Wanprestasi terhadap Akta-Akta PPJB dan Surat-Surat Pemesanan sebagai berikut:

- Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Surat Pemesanan Nomor: 105/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 26 Mei 2015 untuk 1 unit Ruko di Blok A-03,
- Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Surat Pemesanan Nomor: 106/CITI9/SP/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 untuk 1 unit Ruko Blok A0-5
- Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Surat Pemesanan Nomor: 107/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 17 Juni 2015 untuk 1 unit Ruko Blok A-02;

Sebagai konsekwensi hukum bagi Penggugat (Pembeli) atas Wanprestasi yang dilakukannya maka berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam PPJB, Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 Akta PPJB, yang menyebutkan bahwa: *"Untuk pembatalan yang terjadi sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), dengan adanya pembatalan secara sepihak oleh Pihak Pertama (ic: Tergugat II/Para Tergugat) karena adanya kelalaian Pihak Kedua (ic: Penggugat) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran, maka Pihak Kedua (ic: Penggugat) terkena biaya administrasi 30% (tiga puluh persen) dari harga unit/Tanah dan Bangunan Ruko"*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 Akta PPJB tersebut, maka uang muka yang telah disetor/telah dibayar Penggugat sebesar Rp 600.000.000,00.- per unit Ruko akan dipotong biaya-biaya administrasi sebesar 30% dari harga jual Ruko (Rp 2.000.000.000,00.-), yaitu $30\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00. = \text{Rp } 600.000.000,00.-$

19. Bahwa dengan demikian segala tindakan dari Para Tergugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (selaku Pembeli 3 unit ruko) adalah telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Akta-Akta PPJB yang telah ditandatangani oleh Para Pihak (Penjual maupun Pembeli unit Ruko) dan Surat-Surat Pemesanan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 Akta PPJB tersebut, maka uang muka per-Ruko yang telah disetor oleh Penggugat (dalam hal ini Rp. 600.000.000,- per ruko) akan dipotong biaya administrasi sebesar 30% dari harga jual ruko, yaitu: $30\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00,- = \text{Rp } 600.000.000,00,-$ (enam ratus juta rupiah).

Dengan demikian berdasarkan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 tersebut maka atas Uang Muka dari Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,00 per-Ruko, setelah dipotong dengan biaya administrasi sebesar 30% senilai Rp 600.000.000,00,- per-Ruko, maka secara hukum sudah tidak ada kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat atas seluruh uang muka yang telah disetor, karena telah habis untuk membayar denda administrasi 30% berdasarkan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 Akta PPJB.

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka membuktikan justru pihak Penggugat telah wanprestasi terhadap Akta-Akta PPJB dan Surat Pemesanan, untuk itu maka selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menggunakan hak-haknya berdasarkan isi perjanjian yang telah tertuang dalam Akta-Akta PPJB, dalam hal ini klausul Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 Akta PPJB.
21. Bahwa, menanggapi dalil posita Nomor 32 gugatan Penggugat tentang Sita Jaminan (conservatoir beslag), sita rivindicatoir, sita marital (marital beslag), sita eksekusi (executorial beslag) atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, merupakan dalil yang sangat kacau menurut hukum. Tidak ada kepastian sita yang dimohonkan Penggugat, bahwa dalil tersebut adalah tidak relevan dan tidak beralasan. Untuk itu mohon permohonan sita atas barang milik Para Tergugat *a quo* ditolak;
22. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Para Tergugat tidak melakukan Wanprestasi (PMH). Justru berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, yang telah *Cidera Janji* atau Wanprestasi adalah Penggugat karena tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran pemesanan/pembelian Ruko baik secara tunai atau melalui KPR bank. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak

Halaman 30 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 1254/Pdt.G/2024/PN.Sby
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Wanprestasi.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI RELATIF

Eksepsi Kompetensi Relatif : eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

Domisili pilihan : Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: Dapat berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan. Hal ini dapat diperhatikan dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru, terdiri dari sebagai berikut :

- o Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,
- o Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,

Pada ketiga Akta PPJB tersebut di atas telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat II, terutama pada Pasal 17 Ayat (2), berbunyi sebagai berikut : “Mengenai Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gresik”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR telah mengatur : “Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu” Maka berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Pada ketiga Akta PPJB tersebut di atas telah ada *Domisili pilihan* : Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: Dapat berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan

Bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Gresik bila terjadi perselisihan, maka perkara gugatan a quo yang diajukan Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksanya. Mohon Majelis Hakim untuk menyatakan yang berwenang memeriksa perkara gugatan ini adalah Pengadilan Negeri Gresik.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara kompetensi relatif dalam mengadili perkara Nomor : 1254/Pdt.G/2024/PN.Sby ini.

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL :

Eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur. Hal ini terjadi karena :

- Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas.

Halaman 32 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



- b. Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas.
- c. Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri.
- d. Pertentangan antara posita dengan petitum.

Bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, secara jelas dalam perihal surat gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan Wanprestasi, sehingga dasar hukum yang diajukan Penggugat dalam gugatan a quo adalah mengenai Wanprestasi.

Bahwa dalam hal adanya perbuatan Wanprestasi (cidera janji), maka konsekuensi hukumnya adalah pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian yang telah disepakati, namun dalam posita point 9 gugatan Penggugat a quo justru menyebutkan kerugian Materiil Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta) dan tanpa menikmati 3 (tiga) ruko sebagai kerugian Immateriil, dimana menurut Tergugat I, konsekuensi dari adanya ganti kerugian materiil dan immaterial adalah termasuk dalam ranah hukum mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau adanya dalil-dalil yang kontradiktif, dalam hal mencampuradukkan dasar hukum Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur libel*). Dimana menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengatakan, gugatan *obscur libel* merupakan suatu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga seharusnya gugatan harus bersifat konsisten dan tidak kontradiktif.

3. EKSEPSI DISKUALIFIKASI

Eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan.

Bahwa faktanya, Penggugat memang belum melakukan pembayaran pelunasan harga atas Ruko-Ruko yang akan dibelinya, sehingga Penggugat tidak memenuhi prestasinya atas hal yang telah diperjanjikan, maka gugatan Penggugat dalam a quo haruslah ditolak, karena Penggugat sendiri dalam perjanjian timbal balik tidak melakukan semua pembayaran/Pelunasan (prestasi) terhadap hal yang telah diperjanjikan.

4. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS



Bahwa Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat diartikan sebagai suatu sangkalan dalam persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (*in gebreke*), dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi

Bahwa dalam perkara a quo dalam hal perjanjian jual beli ruko oleh Penggugat kepada Para Tergugat, ada suatu ketentuan yang mengandung syarat seperti itu, sebagai yang diatur dalam Pasal 1478 BW. Dimana Pasal 1478 BW yang berbunyi: *"Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedang si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya"*.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat.

Bahwa untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Nie Ontvankelijke Verklaard/NO*)

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT II untuk memohon kehadiran Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT II dan Eksepsi di atas, dan mohon untuk dianggap dan dinyatakan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, pada pokoknya TERGUGAT II menolak seluruh dalil atas Gugatan dari PENGUGAT A Quo pada pokok perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa, TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil dari PENGUGAT, karena dalil- dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Maka TERGUGAT II mengingatkan kepada PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
4. Bahwa, Tergugat II (PT.Wiralogam) merupakan pemilik lahan berlokasi di Driyorejo, Gresik berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. CITI9 PROPERTY INDONESIA dengan PT. Wiralogam yang disebut KAWASAN RUKO & PERGUDANGAN TENARU sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO), tertanggal 13-09-2016, Legalisasi Nomor: 23/L/IX/2016, Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo. Lalu atas Tergugat I (PT. CITI9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROPERTY INDONESIA, selanjutnya cukup disebut: PT. Citi9) dalam perkara ini adalah selaku Pengembang/Developer yang membangun Rumah Toko (Ruko) dan Pergudangan.

5. Bahwa, Tergugat II (PT.Wiralogam) dan Tergugat I (PT.Citi9 Properti Indonesia) sesuai kesepakatan dalam KSO bertugas membangun KAWASAN RUKO & PERGUDANGAN TENARU dan Tergugat I melakukan pemasaran (*marketing*) untuk kepentingan bersama/KSO;
6. Bahwa, gugatan Wanprestasi dari Penggugat a quo, yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah diajukan melalui Pengadilan Negeri Gresik, sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perjanjian PPJB dan obyek tanah berada di Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gresik, sehingga sangat tidak benar menurut hukum gugatan a quo dilakukan di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya. Lalu Gugatan terakhir kepada Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Gresik telah dicabut dengan nomer perkara 110/Pdt.G/2024/PN.GS;
7. Bahwa Hubungan Hukum antara Penggugat (*Michael Kristanto*) dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan hubungan kontraktual sebagaimana dituangkan dalam Surat atau Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru 9, masing-masing Akta PPJB Nomor: 031/CITI9- Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Akta PPJB Nomor: 032/CITI9- Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Akta PPJB Nomor: 033/CITI9- Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015. Dan atas Penggugat telah mengisi dan menandatangani formulir Surat Pemesanan Nomor: 105/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 26 Mei 2015 untuk 1 unit Ruko di Blok A-03, Surat Pemesanan Nomor: 106/CITI9/SP/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 untuk 1 unit Ruko Blok A0-5, dan Surat Pemesanan Nomor: 107/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 17 Juni 2015 untuk 1 unit Ruko Blok A-02. S e d a n g k a n a t a s Harga jual Ruko setelah didiskon adalah sebesar @ Rp 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) per unit Ruko;
Bahwa akta-akta tersebut dibuat dan ditandatangani bersama antara Hudiono Alim Direktur PT. Wiralogam (Pihak I – selaku Penjual, *in casu*: Tergugat II) dan Michael Kristanto (Pihak II – selaku Pembeli, *in casu*: Penggugat). Untuk itu, akta-akta yang ditandatangani kedua belah pihak a quo adalah sebagai alat bukti tertulis yang mengikat dan Sah menurut hukum.

Halaman 35 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



8. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Pasal 164 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 284 *Reglement Buitengewesten* (RBg), alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas (1). Bukti tulisan; (2). Bukti dengan saksi-saksi; (3). Bukti Persangkaan- persangkaan; (4). Bukti Pengakuan; dan (5). Bukti Sumpah. Berdasarkan urutan-urutan alat bukti dalam hukum perdata tersebut menunjukkan bukti tulisan kedudukannya lebih diutamakan atau lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Menurut R. Subekti, bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan lazimnya berupa tulisan. (R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan XI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 19-20).

Oleh karenanya Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Tergugat II (PT. Wiralogam, Pihak I – selaku Penjual, *in casu*: Tergugat II) dan Michael Kristanto (Pihak II – selaku Pembeli, *in casu*: Penggugat) adalah sebagai alat bukti tertulis yang mengikat dan Sah menurut hukum;

9. Bahwa, Pihak I dan Pihak II sebagaimana klausul yang tertuang dalam Akta PPJB dan formulir Surat Pemesanan (SPR) telah disepakati bahwa obyek yang diperjual belikan adalah bangunan Ruko, yaitu Ruko di zona Blok A-02, Ruko di zona Blok A-03 dan Ruko di zona Blok A-5 dengan harga jual per unit @ Rp 2.199.000.000,00,- sebelum didiskon, setelah diskon harga per unit adalah @ Rp 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah);
10. Bahwa, sebagai syarat atau bukti kalau Penggugat (*Michael Kristanto*) telah melakukan pemesanan 3 (tiga) unit Ruko, sebagaimana disebutkan pada point 6 di atas, maka melalui Tergugat I (Citi9), atas Penggugat telah membayar uang muka untuk 1 (satu) unit *Ruko Blok A-02* sebesar Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), uang muka untuk 1 (satu) unit *Ruko Blok A-03* sebesar Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), dan uang muka untuk 1 unit *Ruko Blok A-05* sebesar Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah). Sehingga total uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayar Penggugat untuk pesanan/pembelian 3 unit Ruko adalah sebesar Rp 1.800.000.000,00,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

11. Bahwa dari harga Ruko per unit sebesar Rp 2.000.000.000,00,-(dua miliar) ada kekurangan pembayaran untuk setiap 1 unit Ruko adalah sebesar @ Rp 1.400.000.000,00,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) atau untuk 3 unit Ruko kekurangan bayar totalnya adalah Rp 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) dan dari dari uang muka per @ ruko hanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga total uang muka yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,-(Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);

12.Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam PPJB pada Pasal 4.1, sebagaimana yang tertuang dalam masing- masing dari: Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dimana Pasal 4.1 berbunyi sebagai berikut : “Apabila PIHAK KEDUA melakukan angsuran melalui KPR maka PIHAK KEDUA bersedia melunasi pembayaran uang muka hingga mencapai 40% (empat puluh persen) dan atau yang disetujui oleh para pihak sebelum permohonan KPR disetujui”.

Sehingga apabila Penggugat melakukan angsuran melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah/Ruko) maka pihak Penggugat bersedia melunasi pembayaran uang muka hingga 40% (empat puluh persen) dan atau yang disetujui oleh para pihak sebelum permohonan KPR disetujui. Namun kenyataannya Penggugat tidak mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalam PPJB tersebut Bahwa Tergugat II melalui Tergugat I, telah mengupayakan agar Penggugat mendapatkan KPR dari bank rekomendasi Para Tergugat namun hal itu tidak menjamin KPR tersebut dapat terlaksana dan segala sesuatunya adalah kewenangan bank pemberi KPR. Dalam hal ini sebenarnya bank rekomendasi dari Para Tergugat (bank OCBC NISP) telah menyetujui permohonan kredit dari Penggugat. Akan tetapi persetujuan tersebut kurang dapat respon dari Penggugat, dengan alasan karena Penggugat masih akan membandingkan dengan Shin Han Bank atau Maybank atas pilihan

Halaman 37 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dari Penggugat, dan katanya Penggugat masih menunggu persetujuan/kabar dari Shin Han Bank.

13. Bahwa atas PENGGUGAT hingga bulan Juli 2017 seharusnya melakukan pelunasan sisa pembayaran melalui proses KPR, namun faktanya walaupun telah diberi tenggang waktu/kelonggaran pembayaran selama 19 (sembilan belas) bulan sejak uang muka terakhir diselesaikan, Penggugat belum merealisasikan KPR pada bank yang dipilih sendiri (Penggugat). Sehingga Atas kelalaian tersebut bahwa Penggugat telah abai terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) PPJB. sebagaimana tersebut dalam masing-masing akta yaitu :

Akta PPJB Nomor: 031/CIT19-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Akta PPJB Nomor: 032/CIT19-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Akta PPJB Nomor: 033/CIT19-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,

dalam Pasal 4 ayat (3) PPJB, yang berbunyi : *"Apabila PIHAK KEDUA hendak mengajukan sendiri untuk melakukan permohonan KPR melalui Bank yang bukan rekomendasi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk meminta persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pemesanan tersebut diatas dan PIHAK KEDUA diberikan waktu selama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Surat Pemesanan tersebut diatas untuk realisasi KPR"*.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Penggugat ingin mengajukan KPR sendiri, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya surat pemesanan pihak Penggugat wajib meminta persetujuan pada Tergugat (Pihak Pertama), selanjutnya Penggugat diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Surat Pemesanan tersebut di atas untuk realisasi KPR. Namun kenyataannya Penggugat setelah lewat waktu 30 hari tidak juga merealisasikan KPR pada bank yang dipilih Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat yang telah lalai atau yang telah Wanprestasi;

14. Bahwa tuntutan gugatan Penggugat yang menuntut dikembalikannya uang muka atas pemesanan 3 (tiga) unit Ruko pada Para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum. Bahwa tuntutan Penggugat tersebut kontradiksi/bertolak belakang dan bertentangan dengan isi perjanjian yang telah disepakati dalam Akta PPJB Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 tentang Ketentuan Pembatalan PPJB & Sanksi. Sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pada Pasal 14 ayat 1 Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, Akta PPJB Nomor:032/CITI9-Tenaru/IX/2015, dan Akta PPJB Nomor:033/CITI9- Tenaru/IX/2015, menyebutkan dengan tegas sebagai berikut: "Para Pihak setuju bahwa dalam hal terjadi pembatalan SPPJB ini karena Pihak Kedua membatalkan pembelian (harus dengan surat tertulis) atas Unit/Tanah dan Bangunan (Ruko) menurut SPPJB ini dengan alasan apapun juga, permohonan KPR ditolak oleh Bank, Pihak Kedua (in casu: Penggugat) tidak sanggup menambah Uang Muka sesuai dengan yang disyaratkan Bank, atau dalam hal Pihak Pertama (in casu: Tergugat II/Para Tergugat) membatalkan secara sepihak SPPJB ini karena cidera janji yang dilakukan oleh Pihak Kedua (ic: Penggugat), maka Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama (ic: Tergugat II/Para Tergugat) akan melakukan pembayaran kembali atas setoran yang telah dibayar oleh Pihak Kedua (ic: Penggugat) setelah dipotong antara lain :
Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2, berbunyi sebagai berikut: "Untuk pembatalan yang terjadi sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), dengan adanya pembatalan secara sepihak oleh Pihak Pertama (ic: Tergugat II/Para Tergugat) karena adanya kelalaian Pihak Kedua (ic: Penggugat) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran, maka Pihak Kedua (ic: Penggugat) terkena biaya administrasi 30% (tiga puluh persen) dari harga unit/Tanah dan Bangunan Ruko".

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 tersebut, maka uang muka per-Ruko yang telah disetor akan dipotong biaya administrasi sebesar 30% dari harga jual ruko, yaitu: $30\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00,- = \text{Rp } 600.000.000,00,-$ (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 tersebut maka atas Uang Muka dari Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,00 per-Ruko, setelah dipotong dengan biaya administrasi sebesar 30% senilai Rp 600.000.000,00,- per-Ruko, maka sudah tidak ada kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat atas seluruh uang muka yang telah disetor, karena telah habis untuk membayar denda administrasi 30% berdasarkan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2.

Untuk itu mohon tuntutan Penggugat dalam petitum Nomor: 4 supaya ditolak, karena atas tanda jadi dan uang muka (DP) Rp.600.000.000,- untuk setiap unitnya RUKO, telah habis/hangus setelah dipotong biaya

Halaman 39 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi sebesar 30% dari harga jual RUKO berdasarkan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 PPJB.

15. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada posita Nomor 5 gugatannya, tidak ada kewajiban dari Para Tergugat bahwa KPR yang diajukan Penggugat pasti disetujui bank. Berdasarkan klausul Pasal 4 ayat (2) yang tertuang dalam PPJB, bahwa Pihak Pertama (Tergugat II) akan mengupayakan agar Pihak Kedua (Penggugat) mendapat KPR dari bank rekomendasi Pihak Pertama, dan hal itu telah dilakukan oleh Tergugat I yang merekom ke Bank OCBC NISP. Namun dengan berbagai alasan data-data administrasi yang belum dilengkapi dan pertimbangan ekonomis Penggugat ingin membandingkan dengan bank lain yang dipilih sendiri oleh Penggugat, akhirnya permohonan KPR di Bank OCBC NISP yang direkom oleh Para Tergugat tidak terlaksana realisasinya;
16. Bahwa, TERGUGAT II telah diberitahu oleh TERGUGAT I atas PENGUGAT telah menerima surat tertanggal 1 Maret 2019, yang isinya tentang Penggugat masih diberi toleransi atau kelonggaran waktu selama 19 bulan sejak pembayaran uang muka terakhir diterima developer (14 Juni 2017) untuk merealisasikan KPR, namun Penggugat belum juga merealisasikan KPR bank atas pilihan sendiri. Sehingga pemesanan dinyatakan batal berdasarkan PPJB yang telah disepakati dan ditandatangani bersama. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Justru Penggugatlah yang telah Wanprestasi terhadap Akta-Akta PPJB dan Surat-Surat Pemesanan
17. Bahwa, Akta-Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, SPPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II dan Surat Pemesanan Nomor: 105/CITI9/SP/V/2015, dan Nomor: 106/CITI9/SP/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 dan formulir Surat Pemesanan Nomor: 107/CITI9/SP/VI/2015, tertanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I telah sesuai berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata (BW), oleh karenanya adalah Sah secara hukum, dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;



18. Bahwa, atas transaksi PENGUGAT dengan pembelian 3 unit Ruko yang dituangkan dalam Akta- Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan Akta SPPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani Penggugat adalah dimaksudkan sebagai Bukti Tertulis (legalitas) pemesanan/pembelian Ruko yang diinginkan oleh Penggugat. Dengan demikian Akta Akta a quo adalah Sah sebagai bukti tertulis.
19. Bahwa sebelum menandatangani Akta-Akta PPJB a quo, Penggugat telah membaca, mengerti dan secara sadar telah mengetahui segala resiko yang akan timbul atas Akta-Akta PPJB a quo. Penggugat juga telah menandatangani formulir Surat Pemesanan Nomor: 105/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, Surat Pemesanan Nomor: 106/CITI9/SP/V/2015, tertanggal 26 Mei 2015 dan formulir Surat Pemesanan Nomor: 107/CITI9/SP/VI/2015, tertanggal 17 Juni 2015, hal itu berarti bahwa Penggugat menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi pemesanan/ pembelian Ruko di kawasan Ruko & Pergudangan TENARU 9;
20. Bahwa atas dalil-dalil dari Penggugat yang menyebutkan tidak mengerti klausul- klausul yang termuat dalam Akta-Akta SPPJB a quo tidak beralasan hukum dan tidak logis (tidak masuk akal). Dalil Penggugat tersebut hanyalah dibuat-buat untuk menghindari sanksi atau denda sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Akta-Akta SPPJB maupun formulir Surat Pemesanan dan sebelum melakukan penandatanganan telah mempelajari dan dijelaskan secara terperinci dan atas PENGUGAT merupakan pelanggan atau pembeli setia dari TERGUGAT I, atau dengan kata lain setia TERGUGAT I membangun suatu ruko dengan dikenal citi9 maka atas PENGUGAT SELALU MEMBELI UNIT RUKO YANG DIBANGUN OLEH DEVELOPER PT CITI9;
21. Bahwa PPJB yang DIBUAT dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II adalah Sah menurut hukum, dan Surat Pemesanan Nomor: 106, dan 106 tertanggal 26 Mei 2015 dan formulir Surat Pemesanan Nomor: 107, tertanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara/BW dan berlaku



mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Penggugat telah menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pemesanan/pembelian Ruko di kawasan Ruko & Pergudangan TENARU 9. Untuk itu dalil-dalil-dalil *a quo* harus ditolak;

22. Bahwa, berdasarkan kesepakatan- kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam A PPJB dan Surat-Surat Pemesanan, membuktikan bahwa Justru Penggugatlah yang telah Wanprestasi terhadap Akta-Akta PPJB dan Surat-Surat Pemesanan

Sebagai konsekwensi hukum bagi Penggugat (Pembeli) atas Wanprestasi yang dilakukannya maka berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam PPJB, Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 Akta PPJB, yang menyebutkan bahwa: *"Untuk pembatalan yang terjadi sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), dengan adanya pembatalan secara sepihak oleh Pihak Pertama (ic: Tergugat II/Para Tergugat) karena adanya kelalaian Pihak Kedua (ic: Penggugat) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran, maka Pihak Kedua (ic: Penggugat) terkena biaya administrasi 30% (tiga puluh persen) dari harga unit/Tanah dan Bangunan Ruko".*

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 Akta PPJB tersebut, maka uang muka yang telah disetor/telah dibayar Penggugat sebesar Rp 600.000.000,00.- per unit Ruko akan dipotong biaya-biaya administrasi sebesar 30% dari harga jual Ruko (Rp 2.000.000.000,00.-), yaitu $30\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00. = \text{Rp } 600.000.000,00.$

23. Bahwa dengan demikian segala tindakan dari Para Tergugat terhadap Penggugat (selaku Pembeli 3 unit ruko) adalah telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Akta-Akta PPJB yang telah ditandatangani oleh Para Pihak (Penjual maupun Pembeli unit Ruko) dan Surat-Surat Pemesanan; Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 Akta PPJB tersebut, maka uang muka per-Ruko yang telah disetor oleh Penggugat (dalam hal ini Rp. 600.000.000,- per ruko) akan dipotong biaya administrasi sebesar 30% dari harga jual ruko, yaitu: $30\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00.- = \text{Rp } 600.000.000,00.-$ (enam ratus juta rupiah).

Dengan demikian berdasarkan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 tersebut maka atas Uang Muka dari Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,00 per-Ruko, setelah dipotong dengan biaya administrasi sebesar 30% senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 600.000.000,00.- per-Ruko, maka secara hukum sudah tidak ada kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat atas seluruh uang muka yang telah disetor, karena telah habis untuk membayar denda administrasi 30% berdasarkan Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 Akta PPJB.

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka membuktikan justru pihak Penggugat telah wanprestasi terhadap Akta-Akta PPJB dan Surat Pemesanan, untuk itu maka selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menggunakan hak-haknya berdasarkan isi perjanjian yang telah tertuang dalam Akta-Akta PPJB, dalam hal ini klausul Pasal 14 ayat 1 point 1 titik ke-2 Akta PPJB.

25. Bahwa, atas gugatan Penggugat tentang adanya Sita Jaminan (conservatoir beslag), sita rivindicatoir, sita marital (marital beslag), sita eksekusi (executorial beslag) atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat adalah hal yang tidak masuk akan dan merupakan dalil yang sangat kacau menurut hukum. Tidak ada kepastian sita yang dimohonkan Penggugat, bahwa dalil tersebut adalah 9tidak relevan dan tidak beralasan. Untuk itu mohon permohonan sita atas barang milik Para Tergugat a quo ditolak:

26. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Para Tergugat tidak melakukan Wanprestasi (PMH). Justru berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, yang telah Cidera Janji atau Wanprestasi adalah Penggugat karena tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran pemesanan/pembelian Ruko baik secara tunai atau melalui KPR bank. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 1254/Pdt.G/2024/PN.Sby
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 43 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Wanprestasi.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara Elitigasi tertanggal 18 Maret 2025 dan atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara Elitigasi masing-masing tertanggal 24 Maret 2025 dan tertanggal 25 Maret 2025;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsi kewenangan mengadili secara relatif tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti permulaan berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Akta Pendirian PT.Citi9 Properti Indonesia, bukti T1-1;
2. Dokumen Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru 9 Nomor 031/CITI9-TENARU/IX/2015 antara Direktur PT. Wira Logam Hudiono Halim dengan Pembeli/Pemesan Michael Kristanto untuk Ruko 3 Lantai pada Blok A-03, bukti T1-2a;
3. Dokumen Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru 9 Nomor 032/CITI9-TENARU/IX/2015 antara Direktur PT. Wira Logam Hudiono Halim dengan Pembeli/Pemesan Michael Kristanto Ruko 3 Lantai pada Blok A-05, bukti T1-2b;
4. Dokumen Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru 9 Nomor 033/CITI9-TENARU/IX/2015 antara Direktur PT. Wira Logam Hudiono Halim dengan Pembeli/Pemesan Michael Kristanto Ruko 3 Lantai pada Blok A-02, bukti T1-2c;
5. Dokumen Surat Pemesanan No.105/CITI9/SP/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 atas nama Michael Kristanto untuk Ruko 3 Lantai pada Blok A-03, bukti T1-3a;
6. Dokumen Surat Pemesanan No.106/CITI9/SP/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 atas nama Michael Kristanto Ruko 3 Lantai pada Blok A-05, bukti T1-3b;
7. Dokumen Surat Pemesanan No.107/CITI9/SP/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 atas nama Michael Kristanto Ruko 3 Lantai pada Blok A-02, bukti T1-3c;
8. Surat Keterangan telah berkekuatan hukum tetap Perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PN.Gsk tertanggal 7 November 2023, bukti T1-4;

Halaman 44 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan telah berkekuatan hukum tetap Perkara No:94/Pdt.G/2022/PN.Gsk, tertanggal 5 Desember 2024, bukti T1-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah dimaterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli, kecuali bukti tertanda T1-2a, T1-2b, T1-2c, T1-3a, T1-3b, T1-3c, T1-4 dan T1-5 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsi kewenangan mengadili secara relatif tersebut, Tergugat II telah mengajukan bukti permulaan berupa fotocopy sebagai berikut:

1. SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN RUKO DAN PERGUDANGAN TENARU 9 NOMOR 031/CIT19-Tenaru/IX/2015, bukti T2-1;
2. SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN RUKO DAN PERGUDANGAN TENARU 9 NOMOR 032/CIT19-Tenaru/IX/2015, bukti T2-2;
3. SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN RUKO DAN PERGUDANGAN TENARU 9 NOMOR 033/CIT19-Tenaru/IX/2015, bukti T2-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah dimaterai secukupnya dan merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan bukti permulaan berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Putusan Perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk, bukti P-1;
2. Surat dari Orang Tergugat II, bukti P-2;
3. Surat dari Orang Tergugat I, bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah dimaterai secukupnya, dan merupakan print out;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon dijatuhkan putusan Sela;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 45 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif dengan menyatakan **PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA** dengan alasan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR telah mengatur : “Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”

- Bahwa dengan adanya kesepakatan Pengikatan Jual Beli Ruko antara Tergugat II dengan Penggugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru, masing-masing:
 - o Akta PPJB Nomor: 031/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,
 - o Akta PPJB Nomor: 032/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015, dan
 - o Akta PPJB Nomor: 033/CITI9-Tenaru/IX/2015, tanggal 28 September 2015,
- Bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Gresik bila terjadi perselisihan, maka perkara gugatan a quo yang diajukan Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksanya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II yang sama-sama mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif dengan alasan **PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA** **aquo yang berwenang adalah Pengadilan Negeri gresik** atas eksepsi tergugat melalui repliknya Penggugat membantah eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan menolak eksepsi yang didalilkan para tergugat , dikarenakan Eksepsi Keompetensi Relatif tersebut Penggugat membantah sebagaimana repliknya point 7.3 halaman 4 yaitu ; dengan dasar sudah melakukan sesuai Perjanjian, **tetapi Para Tergugat tidak hadir dalam Persidangan**, bahkan **alamat Para Tergugat telah berubah**, maka oleh karenanya Penggugat menggugat di Pengadilan Negeri Surabaya **dengan dasar sesuai alamat tempat tinggal Para Tergugat**, dan itupun sudah sesuai saran Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gresik (Panggilan Umum nya di Pengadilan Negeri Surabaya), dimana tertulis dalam Pertimbangan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk. yaitu :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 31 Oktober 2024, Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Oktober 2024 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 31 Oktober 2024 dibawah Register Perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk ;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Sugandhi.,S.H., Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 599/SK/X/2024/PN.Gsk tanggal 31 Oktober 2024, **sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir maupun mengirim kuasanya untuk itu ;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang sebagaimana ditetapkan di atas, Kuasa Penggugat dipersidangan secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan **Penggugat akan memperbaiki gugatannya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan relatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya eksepsi Tergugat I terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca bukti surat yang diajukan Tergugat I yaitu ;

1. Dokumen Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru 9 Nomor 031/CITI9-TENARU/IX/2015 antara Direktur PT. Wira Logam Hudiono Halim dengan Pembeli/Pemesan Michael Kristanto untuk Ruko 3 Lantai pada Blok A-03, bukti T1-2a;
2. Dokumen Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru 9 Nomor 032/CITI9-TENARU/IX/2015 antara Direktur PT. Wira Logam Hudiono Halim dengan Pembeli/Pemesan Michael Kristanto Ruko 3 Lantai pada Blok A-05, bukti T1-2b;
3. Dokumen Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Ruko & Pergudangan Tenaru 9 Nomor 033/CITI9-TENARU/IX/2015 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Wira Logam Hudiono Halim dengan Pembeli/Pemesan Michael Kristanto Ruko 3 Lantai pada Blok A-02, bukti T1-2c;

Menimbang, bahwa bukti –bukti tersebut bukti T1-2a; T1-2b dan bukti T1-2c; pasal 17 ketiga bukti tersebut para pihak telah sepakat isinya antara lain ; para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Gresik bila terjadi perselisihan, maka perkara gugatan a quo yang diajukan Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dikarenakan Perjanjian sebagaimana bukti T1-2a; T1-2b dan bukti T1-2c; pasal 17 ketiga bukti tersebut para pihak telah sepakat/ telah mengatur secara jelas bahwa apabila terjadi perselisihan, pertentangan atau perbedaan yang timbul akibat perjanjian, maka **Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri GRESIK**, tersebut telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat I untuk memilih Pengadilan Negeri GRESIK sebagai Pengadilan untuk mengadili Perselisihan atau sengketa sehingga para pihak telah sepakat memilih Pengadilan Negeri GRESIK sebagai Pengadilan yang berwenang untuk untuk mengadili Perselisihan atau sengketa perkara perdata aquo sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan apabila dihubungkan dengan dengan Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut maka dengan adanya klausula yang tercantum dalam Pasal 17 AYAT 2, para pihak terikat untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Negeri GRESIK Sehingga telah mewajibkan para pihak untuk tunduk dan patuh mentaatinya antara Penggugat, dan TERGUGAT sedangkan replik atau bantahan Penggugat yang menyatakan bahkan **alamat Para Tergugat telah berubah**, maka oleh karenanya Penggugat menggugat di Pengadilan Negeri Surabaya **dengan dasar sesuai alamat tempat tinggal Para Tergugat**, dan itupun sudah sesuai saran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik (Panggilan Umum nya di Pengadilan Negeri Surabaya), dimana tertulis dalam Pertimbangan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk. sebagaimana bukti P-1, Justru telah membuktikan Penggugat pernah melakukan gugatan kepada pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Gresik namun oleh Penggugat sendiri mencabut gugatan tersebut;

Halaman 48 Putusan Perdata Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, telah mampu membuktikan pokok eksepsinya bahwa segala perselisihan yang timbul diselesaikan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gresik karena telah disepakati oleh Para Pihak oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata aquo;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili secara relatif diterima maka untuk eksepsi Tergugat II yang sama tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1338 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2025 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. dan Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1254/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 22 Nopember 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 214.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 30.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,- +

Jumlah.....Rp.444.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);